

## 1. Atribuições do IMT – instituto da mobilidade e dos transportes

Reconhecer, licenciar e supervisionar as entidades formadoras e examinadoras e definir políticas de formação, garantindo e fiscalizando a sua aplicação

### Ensino da Condução

Licenciamento de Escolas de Condução

Certificação profissional: Instrutores/Diretores/examinadores

### Condutores

Habilitação Legal para conduzir

Qualificar a formação dos profissionais do ensino da condução e dos condutores em geral

### Veículos

Centros de Inspeção

Atribuição de matrículas

### Ministração do ensino da condução

O ensino da condução só pode ser ministrado por instrutor de condução, em escola de condução devidamente licenciada para o efeito

O acesso à atividade de exploração de escolas de condução depende da obtenção prévia de licença

A licença para exploração da atividade de escolas de condução é concedida a empresas:

- Singulares
- Coletivas

Em caso de incumprimento será sancionado com:

- Falta de licença (exploração de escola de condução)
- Instrutor sem título profissional (ensino da condução)

} Coima de 250€ a 1.250€ pessoa singular ou 5.000 € a 25.000€ pessoa coletiva

## 2. Requisitos para concessão de licença de EEEC – empresa exploradora de escolas de condução (artº14, L 14)

A **LICENÇA** é concedida pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), desde que preenchidos os seguintes requisitos:

- Idoneidade
- Compatibilidade (não haja incompatibilidades)
- Capacidade técnica
- Situação tributária e contributiva regularizada

**Instalações da escola de condução (art.º24, P.185)**

A escola de condução deve possuir instalações adequadas que permitam garantir a qualidade da formação dos candidatos a condutor.

**A escola de condução deve possuir, no mínimo, os seguintes compartimentos e áreas mínimas: (anexo VI,P185)**

- ✓ Área de apoio administrativo (secretaria) - 15 m<sup>2</sup>
- ✓ Área de acolhimento (sala de espera) - 10 m<sup>2</sup>
- ✓ Gabinete do diretor - 10 m<sup>2</sup>
- ✓ Sala de formação - 30 m<sup>2</sup>
- ✓ Sala de simulador - 10 m<sup>2</sup>, se aplicável
- ✓ Instalações sanitárias: mínimas duas diferenciadas por sexos sendo uma adaptada a pessoas com mobilidade reduzida.

As salas de formação devem dispor de cadeiras com apoio ou mesas e cadeiras em número correspondente à respetiva lotação, cuja capacidade não deve exceder 4/5 da área total útil, com o limite máximo de 20 lugares;

**A escola de condução deve dispor de:**

- ✓ Área de estacionamento para veículos afetos em exclusivo à escola de condução
- ✓ Pelo menos, duas instalações sanitárias, diferenciadas por sexos, sendo uma adaptada a cidadãos com mobilidade condicionada
- ✓ Boa iluminação e ventilação

A mudança e alteração de instalações por parte de qualquer escola de condução, deve ser sempre previamente comunicada ao IMT, podendo ser dispensados alguns dos requisitos previstos para as instalações definitivas.

O funcionamento temporário de escola de condução em instalações provisórias é concedido pelo prazo máximo de 6 meses.

**Salas de Aula e Lotação (Anexo V e VI, P 185)**

As salas de formação devem dispor de cadeiras com apoio ou mesas e cadeiras em número correspondente à respetiva lotação, cuja capacidade não deve exceder 4/5 da área total útil, com o limite máximo de **20 lugares**

Equipamento pedagógico mínimo para a ministração do ensino teórico das categorias **A1, A2, A, B1 e B:**

- Meios audiovisuais ou multimédia onde constem situações reais de trânsito, contendo toda a sinalização do trânsito, sua colocação e utilização e casos concretos de aplicação de regras de trânsito e de segurança rodoviária;
- Equipamento de projeção adequado;
- Quadro para escrita ou dispositivo idêntico;
- Extintor de incêndio, com vista à correta utilização pelo candidato a condutor;

- Código da Estrada e legislação complementar, bem como legislação sobre o ensino da condução e exames de condução.

Equipamento pedagógico mínimo para a ministração do ensino teórico das categorias **C1,C, D1 e D**:

- Meios audiovisuais ou multimédia onde constem situações reais de trânsito, contendo toda a sinalização do trânsito, sua colocação e utilização e casos concretos de aplicação de regras de trânsito e de segurança rodoviária;
- Equipamento de projeção adequado;
- Quadro para escrita ou dispositivo idêntico;
- Extintor de incêndio, com vista à correta utilização pelo candidato a condutor;
- Código da Estrada e legislação complementar, bem como legislação sobre o ensino da condução e exames de condução.
- Meios audiovisuais ou multimédia que representem os principais sistemas dos veículos, seus elementos constitutivos e respetivo funcionamento;
- Quadro com a representação de um automóvel permitindo mostrar e explicar o seu funcionamento.

### **Veículos de instrução (art.º 25,P185)**

As EEEEC devem de possuir pelo menos **1 veículo adaptado** ao ensino da condução por **cada categoria** prática do ensino e por **cada escola de condução** – A EEEEC deve averbar no DUA/que o veículo se encontra adaptado e transformado para o ensino da condução

A EEEEC deve informar o IMT, por mera comunicação prévia, qualquer veículo que pretenda afetar ao ensino da condução, fazendo prova da sua titularidade (propriedade).

A EEEEC deve averbar\* no DUA/ que o veículo se encontra adaptado e transformado para o ensino da condução.

Os veículos de instrução devem estar identificados com distintivo letra “L”, de cor branca sobre fundo azul, colocado à frente e à retaguarda ou no tejadilho do veículo.

No ensino de motociclos o distintivo é colocado à frente e à retaguarda e em colete retrorrefletor, a usar obrigatoriamente pelo candidato a condutor e pelo instrutor, quando este se faça transportar no motociclo.

Os veículos adaptados a cidadãos com mobilidade condicionada estão dispensados do averbamento e da identificação acima indicados, desde que a adaptação se encontre registada no Documento de Identificação do Veículo.

Os veículos de instrução devem estar equipados com dispositivo de monitorização\* das lições de prática de condução, que registe a seguinte informação:

- O número de horas de condução e quilómetros percorridos pelo aluno (global)
- A identificação da escola de condução, candidato a condutor e instrutor
- Dia, hora, duração da lição e quilómetros percorridos.

Nos veículos de instrução só é permitida a publicidade relacionada com identificação da EEEEC, das escolas de condução da EEEEC e respetivos contactos. É proibida, a publicidade a preços e condições de pagamento

**Os veículos ligeiros adaptados ao ensino da condução** deverão ter **lotação de 5 lugares**, pois são necessários para:

- 1 Instruendo
- 1 Instrutor
- 1 Examinador (exames de condução)
- 1 Elemento da fiscalização (fiscalizar o exame de condução)

Só podem ser utilizados no ensino de condução veículos licenciados para o efeito, salvo as exceções prevista na lei, como por exemplo os veículos adaptados para deficientes motores.

Só podem ser licenciados veículos que satisfaçam as características dos veículos de exame.

***Nota: A utilização no ensino de condução de veículo não licenciado é sancionada com coima que poderá ir desde 500€ ate 2500€, a aplicar ao diretor e ao titular da licença de exploração da EEEEC.***

**As escolas devem estar equipadas também com:**

- Material didático para o ensino teórico
- Material didático para o ensino técnico

Podem ser utilizados no ensino da modalidade prática de condução automóvel **simuladores**, desde que aprovados e autorizados pelo IMT.

***Elementos a divulgar pela escola de condução: (art.º24 L14)***

- Horário de funcionamento
- Tabela de preços
- A existência de livro de reclamações
- Identificação do Diretor da escola e dos instrutores
- O Número de escolas de condução que a empresa explora
- As categorias de carta de condução ministradas
- O número de veículos afetos à empresa por cada categoria e por cada escola de condução

**Concessão da licença de exploração de escolas de condução:**

A Licença de exploração de escolas de condução: Empresas Exploradoras de Escolas de Condução-EEEC:

A licença para exploração da atividade de escolas de condução é concedida a empresas:

- ❖ Singulares
- ❖ Coletivas

**Requisitos:**

1. Idoneidade
2. Compatibilidade (não haja incompatibilidades)
3. Capacidade técnica

#### 4. Situação tributária e contributiva regularizada

Estes requisitos são cumulativos, ou seja, têm de ser todos preenchidos.

##### **Idoneidade (art.º15 L14)**

Todas as pessoas (singulares ou coletivas) que não tenham antecedentes criminais relacionados com a área do ensino da condução.

1. Terem sido considerados inabilitados, interditos ou suspensos do exercício da atividade do ensino da condução por sentença judicial transitada em julgado, ou por decisão administrativa da qual não se possa recorrer;
2. Tenham explorado escolas de condução encerradas compulsivamente (não tenham sido titulares, sócios, gerentes ou administradores)
3. Não tenham ministrado, participado ou auxiliado na ministração do ensino da condução em instalações não licenciadas, em veículos não autorizados ou por indivíduos não habilitados para o efeito.

**Nota:** As situações de inidoneidade caducam decorridos 5 anos após a decisão que as determinou

##### **Incompatibilidades (art.º16 L14)**

Não podem ser empresas exploradoras de E.C. as pessoas singulares ou pessoas coletivas, considerando neste último caso a situação dos respetivos sócios, gerentes ou administradores, que:

1. Exerçam a profissão de examinador de condução ou que exerçam funções, a qualquer título, em centros de exames de condução,
2. Os respetivos cônjuges, e as pessoas com quem vivam em condições análogas às dos cônjuges, aos ascendentes e aos descendentes, sempre que pretendam exercer a atividade no distrito onde são realizados os exames de condução

##### **Capacidade técnica (at.º17 L14)**

A empresa exploradora de E.C. deve assegurar a existência de uma estrutura e organização internas adequadas, ao exercício da atividade.

##### **São requisitos mínimos:**

- i. Um diretor – responsável pela coordenação pedagógica (mínimo 1 diretor por cada duas escolas);
- ii. Instalações e equipamentos pedagógicos adequados – acessibilidade e mobilidade;
- iii. Um veículo adaptado ao ensino da condução por cada categoria (partilha de veículos);
- iv. Área adequada ao estacionamento de veículos

##### **Situação tributária e contributiva (art.º18 L14)**

A empresa exploradora de escolas de condução deve ter a sua situação tributária e contributiva regularizada perante a:

- Administração fiscal
- Segurança social respetivamente.

**Nota:** para comprovação o interessado deve entregar ao IMT,I.P declaração da situação tributária e da situação contributiva ou autorizar o IMT,I.P a aceder a essa informação.

### **Documentos comprovativos:**

#### **Idoneidade**

- Certificado de registo criminal, quando falamos de pessoas singulares/ No caso de pessoas colectivas, todos os sócios terão de apresentar o registo criminal
- Declaração comprovativa de não terem participado na ministração ilícita do ensino

#### **Nota importante: (art.º19 L14)**

Os requisitos de licenciamento de empresa exploradora de escolas de condução são de **verificação permanente**, devendo as entidades titulares da licença comprovar o seu cumprimento sempre que tal lhes seja solicitado pelo IMT.

A falta superveniente de qualquer das condições de licenciamento (requisitos) deve ser suprida no prazo de **60 dias a contar da notificação do IMT. para o efeito.**

#### **Deveres das empresas exploradoras de escola de condução (art.º 20 L14)**

São deveres das empresas exploradoras de escolas de condução:

- a) Assegurar a manutenção dos requisitos de licenciamento (idoneidade, compatibilidade, capacidade técnica e regular situação tributária)
- b) Dotar a escola de instrutores de condução habilitados a ministrar o ensino da condução em território nacional que sejam detentores do título profissional respetivo;
- c) Disponibilizar ao diretor da escola de condução e aos instrutores de condução os meios necessários à atualização dos conhecimentos e técnicas pedagógicas utilizadas no ensino da condução;
- d) Celebrar os contratos de formação previstos no artigo 5.º (ainda não está em vigor)
- e) Contratar um seguro de responsabilidade civil específico para a condução de veículos em situação de instrução,
- f) Zelar pela manutenção permanente das condições de boa acessibilidade, conservação, conforto, higiene e funcionalidade das instalações;
- g) Dotar as escolas de condução de todo o equipamento pedagógico necessário para garantir a qualidade da formação dos candidatos a condutor e assegurar as respetivas condições de funcionamento;
- h) Atuar em articulação com o diretor de escola de condução, tendo em vista a resolução de questões respeitantes aos instrutores de condução, ao pessoal administrativo, às instalações e ao equipamento pedagógico;
- i) Assegurar o cumprimento das disposições previstas na presente lei relativas aos preços, informação de divulgação obrigatória e conservação dos elementos de registo;
- j) Colaborar com o IMT, I. P., no exercício da sua atividade de fiscalização e de acompanhamento, bem como comparecer no mesmo instituto sempre que notificado para o efeito;

k) Comunicar o encerramento de escolas de condução.

**Nota:** A violação de algum destes deveres é uma contra-ordenação sancionada com coima de 250€ a 1.250€ para pessoas singulares e 500€ a 2.500€ para pessoas coletivas com a sanção acessória de suspensão da licença de exploração de escolas de condução pelo período de 30 dias a 1 ano.

### **Início da atividade (art.º 22 L14)**

Após o licenciamento, expresso ou tácito, a empresa de exploração de escolas de condução tem **60 dias** para iniciar a atividade, abrindo pelo menos uma escola de condução ao público.

A abertura ou mudança de cada escola de condução deve ser objeto de mera comunicação prévia ao IMT. que contenha os seguintes elementos:

- a) Identificação da empresa exploradora;
- b) Indicação da localização da escola em causa;
- c) Identificação do âmbito de ensino respetivo, dos instrutores e dos veículos de instrução a ela afetos.

### **Revogação da licença de exploração de escola de condução: (art.º 32 L14)**

1. A empresa deixe de cumprir com os requisitos do licenciamento
2. Dissolução da sociedade da entidade titular da licença
3. O titular da licença o requeira
4. A empresa não inicie a sua atividade no prazo de 60 dias após a emissão da licença
5. Deixe de ter qualquer escola de condução associada
6. Os herdeiros não procedam à transmissão da empresa (não preencham os requisitos para a titularidade de EEEC
7. Recusa em facultar acesso eletrónico dos elementos de registo

**Nota:** Nas situações previstas nos n.ºs 6 e 7 a revogação só tem lugar se as irregularidades não forem sanadas no prazo de **90 dias** após a notificação do IMT. para o efeito.

### **Encerramento compulsivo de escola de condução (art.º33 L14)**

- a) Falta de condições de higiene, salubridade segurança das instalações ou do equipamento pedagógico ponham que coloquem em risco a integridade física das pessoas e a qualidade do ensino;
- b) Não correção das deficiências nas instalações ou das irregularidades detetadas ou quando não observe as regras de funcionamento da escola de condução, previstas na lei;
- c) Quando, nos processos de transmissão de escola de condução, o adquirente não cumpra os requisitos de acesso à atividade.
- d) Quando se verifique cessão de exploração da escola de condução;
- e) Quando se verifique a revogação da licença nos termos do disposto no artigo anterior.

### **Transmissão de escola de condução (art.º28 L14)**

#### **Transmissão entre vivos**

A transmissão de escola de condução só é permitida para empresa licenciada, sob pena de nulidade.

Deve ser comunicada ao IMT. no prazo de **30 dias** com indicação:

- Empresa exploradora envolvida;
- Indicação da localização da escola e âmbito de ensino respetivo
- Indicação dos instrutores e dos veículos de instrução afetos
- **A cessão de quotas** de pessoa coletiva exploradora e escolas de condução deve ser comunicada ao IMT, I.P. no prazo de **60 dias** contados da data de transmissão – os sócios devem fazer prova do preenchimento dos requisitos

### Transmissão por morte

Escritura de habilitação e partilha ou sentença judicial, se os herdeiros não forem idóneos devem transmitir o alvará da escola no prazo de 6 meses.

A morte do titular deve ser comunicado ao IMT pelo cabeça de casal no prazo de 60 dias e deve enviar a escritura de habilitações a ou de partilha acompanhada do alvará.

**Nota:** Enquanto não for realizada a partilha, os requisitos de acesso à atividade do ensino da condução devem ser assegurados pelo, cabeça de casal ou por um gestor de negócios por si nomeado, quando a cabeça de casal não os reúna.

### Cessão de quotas

A cessão de quotas de pessoa coletiva exploradora de escolas de condução deve ser comunicada ao IMT no prazo de **60 dias** contados da data da transmissão.

Os novos sócios devem fazer prova de que reúnem os seguintes requisitos:

- Idoneidade
- Ausência de incompatibilidade

A comunicação deve ser acompanhada da Identificação dos sócios, gerentes ou administradores.

Na falta de comunicação da informação ou disponibilização da documentação acima referidas, o IMT revoga a LEEEC.

### Associação de escolas de condução

#### Partilha de veículos pesados de instrução (art.30 L14)

É permitida a partilha dos veículos pesados de instrução entre EEEEC.

A EEEEC que pretenda utilizar veículos pesados doutra EEEEC indica ao IMT o veículo a partilhar e a escola de condução onde será utilizado. O veículo pesado a partilhar só pode ser utilizado após autorização expressa da EEEEC proprietária do respetivo veículo.

#### Ensino teórico partilhado de veículos pesados (art.º 31 L14)

As EEEEC que ministrem o ensino da condução de veículos pesados podem associar-se a EEEEC com âmbito de ensino restrito a motociclos e veículos ligeiros para a ministração de ensino teórico das categorias C1, C, D1 ou D.



Para o efeito:

- A associação é comunicada ao IMT no prazo de 30 dias após a sua efetivação
- A escola que ministra o ensino teórico deve dispor de sala de teoria da condução adaptada ao ensino teórico das categorias C1, C, D1 ou D.
- Os candidatos a condutor são considerados, para efeitos de propositura a exame de condução, como candidatos da escola de condução onde se encontram inscritos.
- A ficha de inscrição do candidato a condutor deve conter a menção das escolas envolvidas no ensino.
- O registo da formação teórica é efetuado pela escola de condução onde o ensino teórico é ministrado e comunicado à outra escola de condução.

**A escola de condução** que ministra o ensino teórico deve dispor do seguinte equipamento pedagógico de suporte:

- Meios audiovisuais ou multimédia que representem os principais sistemas dos veículos, seus elementos constitutivos e respetivo funcionamento;
- Quadro com a representação de um automóvel permitindo mostrar e explicar o seu funcionamento

### **Outras atividades (art.º 13 L14)**

Para além da formação inicial de condutores, as escolas de condução também podem ministrar:

- a) A formação para a certificação de motoristas na área dos transportes rodoviários
- b) A formação de diretor de escola de condução e de instrutor de condução
- c) A atividade formativa nas áreas da educação, prevenção e segurança rodoviárias
- d) A formação para a atualização de condutores

Contudo, a realização destas ações de formação não podem coincidir nem prejudicar a ministração do ensino da condução aos candidatos a condutor.

(art.º 9, L14) As escolas de condução podem prestar serviços relacionados com os procedimentos administrativos associados à emissão de títulos de condução (Ex: renovação, substituição, 2.ª via, alterações de morada em carta de condução).

## **RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA DE CONDUÇÃO**

### **Progressão na Carreira:**

**Instrutor** ➡ **5 anos** ➡ **Diretor de escola**

**Certificado e Diretor:** é válido enquanto se mantiver válido o seu título profissional de instrutor de condução.

Não revalidação do certificado de instrutor dentro dos prazos determinado implica o impedimento do exercício da atividade.

**Caso não revalidem no prazo de 2 anos após a data limite**, o certificado deixa de poder ser revalidado, e pode ser readquirido através de realização de novo exame de diretor com dispensa da frequência do curso de formação.

- Tem que estar devidamente habilitado a ministrar o ensino para as categorias de veículos a que o conjunto das escolas de condução exploradas se dedica

- Só pode dirigir ou ministrar o ensino de condução nas escolas exploradas pela empresa onde exerce a atividade
- O diretor da escola de condução deve designar um instrutor que o substitui nas suas faltas e impedimentos e que é responsável pelas contra-ordenações previstas na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º, enquanto durar a substituição – CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE DIRETOR
- O Certificado de diretor de escola de condução é revogado ao Diretor que seja condenado por crime praticado no exercício da profissão (sentença definitiva)
- Decorridos 5 anos após a decisão definitiva de revogação poderá requer a emissão de novo certificado:
- Realizando novo exame com dispensa de curso de formação, ou;
- Novo processo de reconhecimento de qualificações (diretor de estado membro da União europeia)

A revogação ou a caducidade do título profissional de instrutor determina a caducidade do certificado de diretor de escola de condução

- ❖ **Funções** – gestão corrente da escola, coordenação pedagógica do ensino da condução
- ❖ **Deveres** – os previstos no artigo 52º DL 14/14

#### **São deveres dos diretores:**

- a) Dirigir a atividade das escolas exploradas pela empresa para que presta funções, nos aspetos pedagógicos relacionados com o ensino de condução;
- b) Gerir a atividade administrativa das escolas de condução, nomeadamente no que respeita ao ensino e aos exames de condução;
- c) Coordenar, orientar e fiscalizar os instrutores de condução no exercício da sua atividade;
- d) Assegurar uma presença regular e supervisão contínua nas escolas onde exerce funções;
- e) Promover a atualização de conhecimentos dos instrutores de condução;
- f) Assegurar a adoção das metodologias de ensino mais adequadas ao ensino dos candidatos a condutor;
- g) Assegurar a planificação da formação e garantir os registos da evolução da aprendizagem dos candidatos a condutor;
- h) Fazer a avaliação formativa dos candidatos a condutor
- i ) Elaborar documento que contenha a formação ministrada ao candidato a condutor em caso de transferência de escola de condução;
- j) Analisar o registo das reclamações e propor as soluções adequadas, nos termos da lei aplicável;
- k) Comunicar à empresa para que presta funções as questões respeitantes aos instrutores de condução, à atividade do ensino da condução, às instalações e meios pedagógicos das escolas exploradas;

l) Colaborar com o IMT, I. P., no exercício da sua atividade de fiscalização e de acompanhamento, bem como comparecer no mesmo instituto sempre que notificado para o efeito.

**Nota:** São ainda deveres dos diretores de escola de condução, com as necessárias adaptações, os constantes do artigo 35.º da Lei 14/14 – DEVERES DOS INSTRUTORES

O não cumprimento dos deveres de diretor é uma **contra-ordenação** punível com coima de 250€ a 1250€ para as pessoas singulares e de 500€ a 2500€ para as pessoas coletivas e com a sanção acessória de suspensão do título profissional de diretor pelo período de 30 dias a 1 ano.

#### Instrutores Artº4L

- ✓ **Funções:** Minистраção do ensino da condução automóvel. Exercício por indivíduo legalmente habilitado com licença de instrutor – emitido pelo IMT, I.P
- ✓ **Deveres:** previstos no artº35, L

O ensino de condução só pode ser ministrado por indivíduo legalmente habilitado com licença de instrutor.

#### Requisitos: art.º 37 L

- Habilitações literárias mínimas – ensino secundário ou equivalente – **certidão de habilitações literárias**
- Ser titular, de carta de condução definitiva da categoria B **fotocópia da carta da condução**
- Ser titularidade do certificado de aptidão pedagógica ou de certificado de competências pedagógicas de formador ou qualificação equivalente, **pode ser substituído pela frequência da temática relativa aos métodos de ensino e pedagogia.**
- Não ser portador de doenças contagiosa ou de deficiência física que exija veículo especialmente adaptado ou que dificulte ou prejudique a minстраção do ensino prático da condução – **atestado médico**
- Ter aptidão médica e psicológica exigida para os condutores do grupo 2 – **Relatório médico e relatório de exame psicológico**
- Possuir idoneidade nos termos previstos no art.º 15º a) e c) da Lei.nº14/14 - **Certificado do registo criminal**
- Frequência de curso de formação para instrutor por entidade formadora certificada.

#### Exercício da profissão art.º s 46, 47 L

- Aos candidatos a instrutores aprovados na prova prática é emitido título profissional.
- A idoneidade e a aptidão física e psicológica (grupo 2), são de verificação permanente.
- O título profissional é válido pelo período nele indicado, sendo os limites do período de validade do título correspondentes às datas em que o seu titular perfaça **30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 anos de idade** e, posteriormente, por cada categoria de veículo, de acordo com os períodos previstos para a revalidação da carta de condução.
- **O título pode ser revalidado nos 6 meses que antecedem o termo da validade, mediante a frequência com aproveitamento de curso de atualização.**
- *A não revalidação do título implica o impedimento de exercer a profissão enquanto não for revalidado.*
- *Os instrutores dispõem de 2 anos para revalidarem o título, prazo este que se não for respeitado, o título deixa de poder ser revalidado;*
- *Neste caso, pode ser requerido novo título profissional de instrutor de condução, mediante a aprovação nas provas exigidas para a formação inicial de instrutor.*

#### São deveres dos instrutores:

- a) Cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao ensino e exames de condução;
- b) Ministrar o ensino da condução das categorias em que se encontra habilitado;
- c) Aplicar os conteúdos programáticos em vigor, utilizando os métodos e técnicas pedagógicas e o equipamento pedagógico adequados;
- d) Informar o diretor da escola de condução sobre a evolução da aprendizagem do candidato a condutor;
- e) Comportar -se com urbanidade nas suas relações com os candidatos a condutor, examinadores e agentes de fiscalização;
- f) Contribuir para o bom funcionamento da escola de condução, informando o diretor de qualquer ocorrência relevante;
- g) Não perturbar a realização dos exames de condução;
- h) Colaborar com o IMT, I. P., no exercício da sua atividade de fiscalização e de acompanhamento, bem como comparecer no mesmo sempre que notificado para o efeito.

O não cumprimento dos deveres de instrutor é uma **contra-ordenação** punível com coima de 250€ a 1250€ para as pessoas singulares e de 500€ a 2500€ para as pessoas coletivas e com a sanção acessória de suspensão do título profissional de instrutor pelo período de 30 dias a 1 ano.

#### **Revogação da licença de instrutor art.º 50 L**

O IMT, I.P revoga o título profissional ao instrutor que:

- ✓ Tenha ministrado, participado ou auxiliado a ministração do ensino da condução em instalações não licenciadas ou em veículos não adaptados ao ensino da condução;
- ✓ Se for condenado por sentença transitada em julgado por crime praticado no exercício da profissão.

**Nota:** O titular de título profissional de instrutor revogado pode requerer a emissão de novo título profissional, **decorridos cinco anos** após a decisão definitiva de revogação, mediante a **aprovação no exame**.

#### **Impedimentos de acesso à profissão de instrutor art.º 36 L**

**Não pode ministrar o ensino da condução o indivíduo que:**

- a) Seja **examinador** de condução em exercício ou exerça outra atividade, a título gratuito ou oneroso, em **centro de exame de condução**;
- b) Tenha sido alvo de medida de **interdição** do exercício da profissão de instrutor de condução, enquanto a medida durar;
- c) Se encontre **proibido ou inibido** de **conduzir** pela prática de crime rodoviário ou de contra-ordenação rodoviária grave ou muito grave, enquanto durar a proibição ou inibição.

**DO ENSINO DA CONDUÇÃO****Ministração do Ensino**

O ensino da condução de ciclomotores, motociclos e automóveis ligeiros e pesados apenas pode ser ministrado em escolas de condução, devidamente licenciadas EEEC.

**Exceções à ministração do ensino em escola de condução: (art.º 10, L 14)**

- a) As forças militares e de segurança
- b) Os bombeiros em formação na escola nacional de bombeiros
- c) Em cursos de formação de condutores de transportes rodoviários pesados de mercadorias
- d) Em cursos de formação ministrados pelas empresas de transportes públicos aos seus trabalhadores para automóveis pesados de passageiros
- e) As entidades formadoras que ministrem o ensino da condução de veículos agrícolas, especificamente para esse fim, de acordo com a legislação aplicável.

**Elementos de registo e Conservação, numa escola de condução (art.º 26 L14, art.º 11,P185)**

As escolas de condução devem assegurar o registo eletrónico dos seguintes elementos:

- a) Número, conteúdo, horas e quilómetros percorridos das lições ministradas aos candidatos a condutor **(1)**
- b) Identificação do diretor e dos instrutores de condução a ela afetos; **(1)**
- c) Identificação dos veículos de instrução a ela afetos; **(1)**
- d) Livro de reclamações **(2)**

**Nota:** Estes **elementos de registo** têm de estar sempre devidamente actualizado. As escolas têm sempre **2 dias úteis** para atualizar os registos.

As escolas devem facultar ao IMT o acesso eletrónico destes registos.

**Período de conservação dos elementos de registos**

**(1)** - Devem ser conservados pelo período de **cinco anos**, contado da data em que tiver sido lavrado o termo de encerramento.

**(2)** – Deve ser conservado pelo período de **3 anos** contado após o seu encerramento

**Inscrição do candidato (art.º8 L14)**

O ensino da condução só pode iniciar-se após a inscrição em escola de condução.

O candidato a condutor que pretende iniciar a sua formação em escola de condução, deve inscrever-se na mesma, permitindo a lei que o candidato se inscreva e dê início ao ensino nos seis meses anteriores a completar a idade mínima exigida para o título legal para o qual ele se pretenda habilitar.

**Elementos necessários para a inscrição e para efeitos de emissão de licença de aprendizagem**

- a) Identificação
- b) Exibição do BI/cartão de cidadão
- c) Atestado médico

## Inscrição numa escola de Condução

- Cancelamento da inscrição
- Caducidade da inscrição

### Caducidade da Inscrição (art.º14, P185)

- Com a aprovação do candidato a condutor em exame de condução
- Com a transferência de escola de condução
- Com o encerramento da escola de condução
- Com a revogação da licença de EEEEC.

### Cancelamento da inscrição (art.º13, P185)

#### Pode ser determinada pelo diretor quando:

- a) O instruendo se comporte irregularmente por forma a prejudicar a ministração do ensino;
- b) O instruendo se mantenha afastado do ensino durante mais de 30 dias sem aviso prévio
- c) Falte sem aviso prévio a cinco lições que lhe tenham sido previamente agendadas.

O cancelamento da inscrição pode, igualmente, ser da iniciativa do candidato a condutor.

**Nota:** O cancelamento da inscrição só tem eficácia após comunicação por escrito ao candidato a condutor.

Nas situações de cancelamento da inscrição, caso o candidato vá para outra escola de condução só são contabilizadas as horas de formação ministradas **há menos de 1 ano**.

### Contrato de formação (art.º2, P185)

A ministração do ensino depende da celebração de contrato de formação escrito entre a EEEEC e o candidato a condutor, antes de ter início a formação.

#### O contrato de formação obriga a escola de condução a:

- a) Promover a organização do processo do candidato a condutor com os elementos legalmente exigidos;
- b) Emitir e entregar ao candidato a condutor cópia da ficha de inscrição;
- c) Desenvolver o processo de aprendizagem de acordo com os conteúdos programáticos e demais condições fixadas na lei;
- d) Realizar a avaliação formativa do candidato a condutor;
- e) Propor o candidato a condutor às provas do exame de condução.

#### O contrato de formação deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) Identificação das partes;
- b) Identificação da escola de condução;
- c) Identificação da categoria de carta de condução a que o candidato a condutor se pretende habilitar e sobre a qual vai incidir o ensino da condução;
- d) Descrição da formação a ministrar, incluindo o número mínimo de lições de ensino teórico e número mínimo de horas e quilómetros a percorrer no ensino prático;
- e) Indicação de ensino teórico partilhado de veículos pesados, se aplicável;
- f) Descrição de todos os valores a cobrar pelo serviço de ensino da condução contratado, de acordo com a tabela de preços afixada;

- g) Identificação dos centros de exame onde a escola de condução pode propor candidatos a condutor a exame de condução;
- h) Menção expressa de que a escolha do centro de exames cabe ao candidato a condutor;
- i) Condições de transferência do candidato a condutor;
- j) Número de apólice do seguro de responsabilidade civil específico para a condução de veículos em situação de instrução.

A EEEC deve celebrar contrato escrito com:

- a) O indivíduo já habilitado a conduzir, para a reaquisição de competências de condução na categoria de veículos para que se encontre habilitado
- b) O candidato a condutor dispensado de frequência de formação obrigatória em escola de condução

### **Transferência do instruendo (art.º12, P185)**

A transferência do instruendo de uma para outra escola de condução não implica a perda de horas de formação desde que ministradas há menos de 1 ano.

O candidato apresenta na nova escola a Licença de aprendizagem

**Nota:** Os atestados médicos são válidos por 6 meses.

### **Escola de Condução**

**Horário de Funcionamento** (art.º21, P185) deve ser afixado nas escolas em lugar visível.

Depende de legislação especial, não podendo no entanto iniciar antes das 7.00 nem concluir depois das 24.00, não sendo permitida qualquer actividade aos Domingos e Feriados.

### **Inspeção médica**

Para condutores do **grupo 1** – Ou seja, Categorias: A 1, A, B1, B, B+E e T

- É necessário um exame médico normal efectuado por qualquer médico no exercício da sua profissão

Para condutores do **grupo 2** – Ou seja, Categorias C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E, e B e B+E que pretendam exercer condução de ambulâncias, veículos de bombeiros, automóveis de passageiros de aluguer e transporte coletivo de crianças, táxis, TVDE.

- É necessário um exame médico norma, efetuado por qualquer médico no exercício da sua profissão

### **Documentação necessária ao instruendo**

- Licença de aprendizagem

Tem como função autorizar a ministração do ensino de um candidato a condutor

É emitida pelo IMT

Tem validade pelo prazo de 2 anos, contados após a data de emissão, não podendo ser revalidada

### **Licença de Aprendizagem – Elementos Obrigatórios**

- a) Identificação do candidato

- b) Data de emissão e validade
- c) N° da licença
- d) Assinatura do titular
- e) Número e categoria da carta de condução
- f) Categoria para a qual a licença é válida
- g) Restrições médicas
- h) Escola de condução
- i) Resultado das provas de exame

Os candidatos devem no decurso da formação e da avaliação (exames) ser titulares e portadores da licença de aprendizagem sob pena de não realizar o exame a que se propõe.

### **Regime sancionatório (art.º s 62, 63, 64 e 65, L14)**

- Coima
  - Responsabilidade
- Não ser titular da licença de aprendizagem, é sancionado com uma coima de 250 até 1250€ ao director
  - O fato do instruendo não ser portador da licença é sancionado com uma coima de 50 a 250€ ao instruendo (!!!)
  - Se a licença estiver caducada - coima de 100 a 500 € e apreensão do título, sendo os responsáveis o instruendo e o Diretor

### **Do ensino da condução (art.º 9, L14)**

Regra geral o ensino da condução é ministrado em escola de condução. Exceções:

- O ensino teórico ministrado à distância
- A condução acompanhada por tutor

O ensino da condução compreende as seguintes modalidades: (art.º 6, L14)

- **Ensino teórico** de condução, onde são transmitidas as regras de segurança rodoviária, trânsito e sinalização;
- **Ensino prático** de condução, onde são desenvolvidas as competências do candidato a condutor ao nível do controlo do veículo em circulação e exercício de uma condução segura.

É permitido o ensino teórico da condução em estabelecimentos prisionais em território nacional, sendo os encargos suportados pelo recluso candidato a condutor.

O instrutor, em colaboração com o diretor de escola de condução, deve planificar cada módulo de formação teórico e prático, especificando: (art.º 10, P185)

- Os objetivos de formação
- Os recursos ou meios a utilizar
- Os métodos e técnicas pedagógicas a adotar
- Os critérios de avaliação formativa

O diretor da escola de condução efetua a avaliação da formação e promove o registo na aplicação informática da escola de condução.



O candidato a condutor só pode realizar as provas do exame de condução após ter concluído, com aproveitamento, a formação legalmente prevista.

Em caso de reprovação na prova teórica, o candidato a condutor deve frequentar mais cinco horas do módulo de teoria da condução.

Em caso de reprovação na prova prática, o candidato a condutor deve frequentar mais 25 % das horas e quilómetros exigidos para a respetiva categoria.

## Programa de formação e de avaliação de candidatos a condutores

### Objectivo:

- Formação e avaliação qualitativa dos candidatos a condutor
- Preparar o instruendo para uma condução segura, devendo transmitir conhecimentos e contribuir para criar comportamentos e atitudes adequadas à inserção do candidato no ambiente rodoviário.

### Duração:

- Considera-se adequada pelo formador à sua correcta e completa ministração, não devendo o nº de lições ser inferior ao número mínimo legal

### Modalidades de ensino

**Teórica** – Tem como finalidade a aquisição de conhecimentos e avaliação dos riscos para uma circulação rodoviária segura

**Prática** – Tem como objectivo a adaptação do candidato ao ambiente rodoviário de condução e o domínio do veículo.

### Programas de formação e de avaliação (art.º3 a 8, P185)



**TEORIA DA CONDUÇÃO**

O ensino teórico é composto por 3 módulos:

**Módulo de Segurança Rodoviária**

- ➡ A formação teórica inicia-se por este módulo
- ➡ Tem por objetivo o desenvolvimento de comportamentos e atitudes adequados a uma condução segura e responsável.
- ➡ A ministração deste módulo deve privilegiar a interação entre os candidatos a condutor.
- ➡ Módulo ministrado de forma sequencial
- ➡ Formação presencial obrigatória

**Módulo de Teoria da Condução**

- ➡ Este módulo apenas poderá ser ministrado após a conclusão do módulo de segurança rodoviária
- ➡ Pode ser ministrado com recurso a ferramentas de formação à distância, certificadas pelo IMT (máximo 4 horas por dia). A EEEC deve comunicar ao IMT a plataforma de ensino à distância que pretende utilizar em cada escola de condução e facultar o respetivo acesso para efeitos de consulta e auditoria dos registos.

**Módulos teórico práticos**

Apenas se pode iniciar depois de:

- ➡ Frequentar metade das horas práticas obrigatórias
- ➡ Os módulos devem ser ministrados de forma sequencial e Presencial.

(A duração e conteúdos programáticos de cada módulo dependem da categoria a que o candidato se habilita, conforme se descreve no quadro seguinte.)

| CATEGORIA |                                   | Ensino Teórico (horas) |                    |                 |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
|           |                                   | Segurança Rodoviária   | Teoria da Condução | Teórico Prático |
| A1        | 1ª Habilitação                    | 7                      | 16+4               | 5               |
|           | c/B ou B1                         |                        | 4                  | 5               |
| A2        | 1ª Habilitação                    | 7                      | 16+4               | 5               |
|           | c/B ou B1                         |                        | 4                  | 5               |
|           | c/A1 obt: por exame               |                        |                    | 5*              |
| A         | 1ª Habilitação                    | 7                      | 16+4               | 5               |
|           | c/B ou B1                         |                        | 4                  | 5               |
|           | c/A1; A2, obt: por exame          |                        |                    | 5*              |
| B1        | 1ª Habilitação                    | 7                      | 16                 | 5               |
|           | c/A1; A2 ou A, obt: por exame     |                        |                    | 5*              |
| B         | 1ª Habilitação                    | 7                      | 16                 | 5               |
|           | c/A1; A2; A ou B1, obt: por exame |                        |                    | 5*              |
| C1        | 1ª Habilitação                    | 4                      | 12                 | 5               |
|           | c/ D ou D1                        |                        | 12                 | 5               |
| C         | 1ª Habilitação                    | 4                      | 12                 | 5               |
|           | c/ D ou D1                        |                        | 12                 | 5               |
|           | c/ C1                             |                        |                    | 5*              |
| D1        | 1ª Habilitação                    | 4                      | 12                 | 5               |
|           | c/ C ou C1                        |                        | 12                 | 5               |
| D         | 1ª Habilitação                    | 4                      | 12                 | 5               |
|           | c/ C ou C1                        |                        | 12                 | 5               |
|           | c/ D1                             |                        |                    | 5*              |

5\* obrigatória a formação, mas o candidato está isento de prova teórica.

**ENSINO PRÁTICO DE CONDUÇÃO**

No ensino prático de condução, o candidato a condutor deve cumprir, cumulativamente, o seguinte número mínimo de horas de condução e quilómetros percorridos:

**Modalidade de prática de condução**

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A</b>           | <b>B</b>           | <b>C</b>           | <b>D</b>           | <b>D1</b>          |
| 12 horas<br>200 Km | 32 horas<br>500 Km | 16 horas<br>200 Km | 18 horas<br>240 Km | 14 horas<br>180 Km |

---

|           |           |           |           |            |            |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>B1</b> | <b>C1</b> | <b>C1E</b> | <b>D1E</b> | <b>CE</b> | <b>DE</b> |
| 12 horas  | 120 Km    | 8 horas   | 100 Km    | 10 horas   | 120 Km     |           |           |

O ensino prático **só pode iniciar -se, para as categorias :**

- ➡ A1, A2, A, B1 e B, após a conclusão do módulo comum de segurança rodoviária,
- ➡ C1, C, D1 e D, após a conclusão do módulo específico de segurança rodoviária

No ensino prático, o candidato deve cumprir, cumulativamente, o número mínimo de horas de condução e quilómetros percorridos.

**C+D – REDUZIDO A METADE QUANDO HABILITADO COM C1 OU D1**

O tempo e quilómetros percorridos na habilitação das categorias C é reduzido para metade no caso de o candidato a condutor já ser habilitado à categoria C1.

O tempo e quilómetros percorridos na habilitação das categorias D é reduzido para metade no caso de o candidato a condutor já ser habilitado à categoria D1.

O ensino prático de condução das categorias A1, A2, A, B1 e B só pode iniciar-se após a conclusão do módulo comum de Segurança Rodoviária (em sala).

O ensino prático de condução das categorias C1, C, D1 e D só pode iniciar -se após a conclusão do módulo específico de Segurança Rodoviária (em sala).

Se o candidato a condutor estiver dispensado da frequência do módulo comum de Segurança Rodoviária, o ensino prático pode iniciar-se em simultâneo com o ensino teórico.

**Nota: A formação prática tem um limite máximo de quatro horas diárias.**

O registo do número de horas de condução e quilómetros percorridos é efetuado em equipamento próprio certificado pelo IMT, instalado no veículo de instrução.

**No ensino prático das categorias A1, A2 e A deve observar-se o seguinte:**

- Uma hora de condução noturna, sempre que possível
- Entre uma e seis horas de condução em que o instrutor é transportado pelo candidato a condutor no motociclo
- É permitida a formação prática a dois candidatos em simultâneo desde que tenham cumprido cumulativamente metade das horas e quilómetros mínimos previstos
- Durante a formação prática, o candidato a condutor deve utilizar colete retrorrefletor com distintivo letra “L”, assim como o instrutor, quando se faça transportar no motociclo.

**No ensino prático das categorias B1, B, C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE e DE, sempre que possível, deve observar-se o seguinte:**

- Duas horas de condução noturna, para a categoria B
- Uma hora de condução noturna para as restantes categorias

**O ensino prático inicia-se junto às instalações da escola de condução na qual o candidato a condutor se encontra inscrito. Excetua-se o ensino prático ministrado no dia da realização da prova prática.**

**Simuladores (art.º 8, P185)**

No caso de serem ministradas lições de prática de condução em simulador e para efeito da duração mínima da formação prática:

- Podem ser contabilizadas até ao máximo **25 % das horas** de formação ministradas em simuladores de condução
- Considera-se que cada hora de formação em simulador corresponde a **15 quilómetros** percorridos

As horas de formação em simulador são supervisionadas por instrutor.

Os respectivos simuladores devem estar devidamente aprovados pelo IMT.

**Ensino Simultâneo**

O ensino prático da condução deve ser ministrado em simultâneo com o ensino teórico e apenas deve iniciar-se após a conclusão do módulo de segurança rodoviária, sendo certo que para iniciar o módulo teórico prático (5 horas) é necessário que o candidato a condutor já tenha frequentado no mínimo metade das horas de formação de prática obrigatória.

**Condução acompanhada por tutor (categoria B) ( art.º9, P185)**

É permitida a condução acompanhada por tutor durante a aprendizagem de prática de condução da categoria B. A função de tutor não pode ser remunerada, a qualquer título.

**Requisitos do tutor (art.º7, L14)**

- a) Estar habilitado para a condução de veículo da categoria B há, pelo menos, 10 anos;
- b) Não ter sido condenado pela prática de crime rodoviário ou de contra-ordenação rodoviária grave ou muito grave, nos últimos cinco anos;

c) Ter frequentado com aproveitamento, em simultâneo com cada candidato a condutor que vai acompanhar, o módulo comum de segurança rodoviária. Nas situações em que o candidato a condutor está dispensado da frequência deste módulo, o tutor mantém a obrigatoriedade de o frequentar.

**Na condução acompanhada por tutor não é permitido:**

- a) Transporte de passageiros;
- b) Circular em auto-estradas ou vias equiparadas.

O tutor é responsável pelas infrações praticadas pelo candidato a condutor no exercício da condução acompanhada.

É obrigatória a celebração, pelo tutor, de seguro de responsabilidade civil específico que cubra os danos decorrentes dos acidentes provocados pelo candidato a condutor, durante a condução acompanhada, podendo ser subscrito por extensão de cobertura do seguro de responsabilidade civil automóvel do veículo utilizado.

A condução acompanhada por tutor não substitui a formação mínima obrigatória em escola de condução.

Durante a condução acompanhada por tutor, o veículo deve estar devidamente identificado com um dístico, colocado no interior do veículo, à frente no canto inferior direito e à retaguarda no canto inferior esquerdo.

A condução acompanhada por tutor só pode iniciar-se após terem sido ministradas pela escola de condução ao candidato a condutor, pelo menos, 12 horas de formação prática e percorridos 250 quilómetros, em ambiente real de trânsito.

O diretor da escola de condução onde o candidato está inscrito deve emitir uma declaração comprovativa de que o tutor frequentou, com aproveitamento, o módulo comum de segurança rodoviária e de que o candidato a condutor já cumpriu a formação indicada no parágrafo anterior. Durante a condução acompanhada, o tutor deve ser portador da referida declaração.

O veículo utilizado na condução acompanhada por tutor deve ter o travão de estacionamento ao alcance do tutor.

**Nota:** O candidato a condutor só pode ser admitido à prova prática:

- Tiver concluído o ensino prático
- For considerado apto pelo diretor da escola

**Fiscalização: (art.º62, L14)**

**A fiscalização do ensino da condução compete:**

- 1-IMT.I,P - Instituto da Mobilidade e dos Transportes;
- 2- Guarda Nacional Republicana;
- 3- Polícia de Segurança Pública

**Nota:** O IMT é a entidade competente para coordenar o exercício das competências referidas no número anterior.

**Contra-ordenações: (art.º 64, L14)**

Constitui contra-ordenação punível com coima de € 2500 a € 12500 e de € 5000 a € 25000, conforme se trate de pessoa singular ou coletiva, respetivamente:

- a) A exploração de escola de condução por empresa sem licença, em violação do disposto no n.º 1 do artigo 14.º\*;
- b) A ministração do ensino da condução por indivíduo sem título profissional de instrutor, em violação do disposto no artigo 34.º\*;
- c) O exercício da atividade de diretor de escola de condução por indivíduo sem a certificação prevista no n.º 1 do artigo 51.º\*;
- d) O exercício da atividade de formação por entidade não certificada nos termos do artigo 57.º\*;
- e) A ministração do ensino da condução em veículo que não obedeça ao estatuído no artigo 23.º\*, sem prejuízo do disposto no artigo 7.º.

Constitui contra-ordenação punível com coima de € 250 a € 1250 e de € 500 a € 2 500, conforme se trate de pessoa singular ou coletiva, respetivamente:

- a) A violação dos deveres da empresa exploradora de escola de condução, estabelecidos no artigo 20.º\*;
- b) A violação dos deveres do instrutor de condução, estabelecidos no artigo 35.º\*;
- c) A violação dos deveres do diretor de escola de condução, estabelecidos no artigo 52.º\*;
- d) A violação dos deveres da entidade formadora certificada, estabelecidos no artigo 59.º\*;
- e) O não cumprimento das obrigações de comunicação previstas na lei 14/2014;
- f) O não cumprimento pelo candidato a condutor da obrigação prevista no n.º 7 do artigo 8.º\*

A negligência e a tentativa são puníveis, reduzindo-se para metade os limites mínimos e máximos dos montantes das coimas.

**É sempre admissível o pagamento voluntário das coimas previstas na presente lei.**

**Suspensão cautelar: (art.º63, L14)**

Pode ser determinado o encerramento temporário das instalações da escola de condução, quando:

- a) As condições de higiene, salubridade e segurança das mesmas, verificadas mediante parecer da entidade competente em razão da matéria, bem como o seu equipamento pedagógico, ponham em sério risco a segurança das pessoas e a qualidade do ensino;
- b) As instalações e o equipamento pedagógico não obedeçam ao declarado nos processos de licenciamento de empresa exploradora de escolas de condução ou de comunicação prévia de abertura de escola de condução.

O encerramento temporário das instalações tem o prazo **máximo de 90 dias**.

Durante o período de encerramento temporário o titular de licença de escola de condução deve corrigir as situações irregulares e requerer uma vistoria ao IMT, que verifica se as irregularidades foram corrigidas.

Caso o titular de licença de escola de condução não tenha procedido à correção das irregularidades que levaram ao encerramento temporário das instalações, a escola de condução é encerrada compulsivamente.

### **Propositura a Exame:**

► A propositura a exame de condução só pode ser feita para os instruendos inscritos na escola de condução proponente onde tenham completado, com aproveitamento a formação, sem prejuízo das situações de redução e dispensas previstas;

### **Requisitos para a propositura a exame**

Pode obter título de condução quem satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos:

- a-) Possua a idade mínima de acordo com a categoria a que pretenda habilitar-se;
- b-) Tenha a necessária aptidão física, mental e psicológica;
- c-) Tenha residência habitual em território nacional;
- d-) Não esteja a cumprir proibição ou inibição de conduzir ou medida de segurança de interdição de concessão de carta de condução;
- e-) Tenha sido aprovado no respetivo exame de condução

### **Exames**

#### **Centros de Exames: (art.º 38, RHLC)**

→ Públicos

→ Privados – Associações de direito privado sem fins lucrativos, devidamente autorizados para o efeito.

O candidato pode optar por efetuar as provas de exame em centro público ou privado

#### **Público**

- i) Dependente da direção regional de mobilidade e transportes em cuja área de jurisdição a escola de condução se insere; ou
- ii) Mais próximo da localização da escola de condução, ainda que situado em área de jurisdição de outra direção regional de mobilidade e transportes;

#### **Privado**

- i) No distrito onde se situa a escola
- ii) No distrito limítrofe mais próximo da escola de condução, desde que o centro de exames e a escola de condução se integrem na área de jurisdição da mesma direção regional de mobilidade e transportes;
- iii) No distrito limítrofe da escola de condução, ainda que se situe fora da jurisdição da direção regional de mobilidade e transportes em que se integra a escola, desde que esteja mais próximo do que o referido na alínea anterior

**As provas teóricas e prática do exame de condução são realizadas no mesmo centro de exames, salvo se o candidato comprovar a alteração da sua residência**

### **Centros de Exame**

#### **Requisitos:**

- 1-) Um número mínimo de 3 examinadores de condução automóvel, para o efeito credenciados pela IMT;

2-) Registo actualizado dos examinandos inscritos e respectivas escolas de condução e de todas as provas de exame efectuadas pelos mesmos, sua aprovação, reprovação e faltas;

3-) Instalações e equipamentos aprovados pelo IMT, de acordo com requisitos aprovados por despacho do Presidente do IMT, publicado no Diário da República e adequados à actividade desenvolvida, incluindo no mínimo:

3.1-) Sala de prestação de provas teóricas e técnicas;

3.2-) Serviços de apoio, secretaria e atendimento ao público com capacidade suficiente para assegurar o normal funcionamento do centro de exames;

3.3-) Os centros de exames poderão dispor de veículos licenciados pela IMT, aptos para a realização de prova prática de exame, a disponibilizar aos candidatos que o solicitem.

### Responsável/Director

Cada centro de exames é dirigido por um responsável, a nomear pela associação proprietária do centro de exames, a quem competirá dirigir e coordenar as actividades do centro, validar os processos de exame e demais documentos necessários.

O responsável pelo centro deve ser titular de licenciatura e responderá perante a IMT pelo funcionamento do centro.

### Exames de Condução

O exame de condução atesta que os candidatos à carta de condução possuem os conhecimentos e aptidões e manifestam o comportamento exigido para a condução de um veículo a motor.

O exame de condução inclui obrigatoriamente:

→ Prova teórica;

→ Prova prática.

### Teste teórico (art.º 43, RHLC)

| Categorias  | Questões | Tempo | Aprovação |
|-------------|----------|-------|-----------|
| B, B1       | 30       | 30m   | 27        |
| A,A1,A2     | 30/10    | 40m   | 36        |
| A,A1 (B,B1) | 10       | 10m   | 9         |
| C,C1        | 20       | 25m   | 18        |
| D,D1        | 20       | 25m   | 18        |
| AM          | 20       | 25m   | 18        |

No final da prova o sistema produz um relatório onde constam os conteúdos programáticos onde o candidato errou que deve ser facultado ao candidato e a escola de condução para que seja ministrado ensino nesses conteúdos.

O visionamento deve ocorrer até 4 horas após o termo da prova só sendo visualizadas as 5 primeiras questões erradas num período de 15 minutos. Só é possível o visionamento 1 vez e não é permitido ao instrutor acompanhar o visionamento, só é permitido o visionamento ao Director/subdirector da escola (se já tiver B ou B1 e tirar A ou A1 só pode ver as 3 primeiras questões erradas e num prazo máximo de 10 minutos)

Quando queira o candidato reclamar tem 48 horas para o fazer, de forma fundamentada, mediante o pagamento de uma taxa, ficando registado no livro de reclamações existente no centro de exames, no prazo máximo de 48 horas após a realização da prova. O centro de exames deve proceder ao envio da reclamação à IMT para apreciação no prazo máximo de 24 horas após a sua apresentação, tendo a IMT que apreciar a reclamação e comunicar o resultado num prazo não superior a 15 dias úteis, ao reclamante e ao centro.



**Realização da Prova Teórica: (artº45, RHLC)**

A identificação dos examinandos é feita através da apresentação dos seguintes documentos válidos e em bom estado de conservação:

- a-) Bilhete de Identidade para cidadãos nacionais;
- b-) Documento equivalente ao Bilhete de Identidade para os cidadãos nacionais de outros Estados membros do espaço económico europeu; Cartão de Residência, emitido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), onde estão mencionados os dados de identificação do documento do país de origem;
- c-) Documento identificativo nos termos da legislação em vigor, para os restantes cidadãos, documento emitido pelo SEF: título de residência temporária ou permanente; cartão de residência; passaporte com visto de estudo, trabalho, de estadia temporária ou de residência; Bilhete de Identidade emitido pelo Ministério da Justiça ou cartão de identidade de refugiado.

**Validade da prova teórica (art.º 47, RHLC)**

Sem prejuízo do prazo de validade da licença de aprendizagem, a aprovação na prova teórica tem o período máximo de validade de um ano, durante o qual deve ser obtida aprovação na prova prática.

**Prova teórica**

O candidato a condutor só pode ser proposto a exame teórico depois de ter frequentado, no mínimo, metade das lições de prática estabelecidas no anexo ao despacho regulamentar para cada categoria.

**Prova prática: (art.º 50, RHLC)**

A prova prática é única e realizada em duas partes:

- a) A primeira, na realização de manobras especiais;
- b) A segunda, na circulação em condições normais de trânsito em vias urbanas e não urbanas.

| TIPO DE VEÍCULOS               | Fase manobras especiais                | Fase em circulação | Duração total |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                |                                        |                    | MIN           |
| A2 / A1 / A                    | 15m                                    | 25m                | 40m           |
| B / B1 / B+E                   | Prestada em vias urbanas e não urbanas |                    | 40m           |
| C / C1 / C1+E<br>D / D1 / D1+E | Prestada em vias urbanas e não urbanas |                    | 60m           |
| AM                             | Prestada em vias urbanas e não urbanas |                    | 30m           |

**Acompanhamento durante a prova prática: (art.º 52, RHLC)****Percurso de exame:**

→A prova prática é acompanhada pelo examinador, que ocupa o banco da frente, reservando -se os restantes lugares ao instrutor que ministrou o ensino, que deve ocupar o lugar imediatamente atrás do examinador, bem como por outro candidato a condutor e ou a elemento de fiscalização do IMT

**Exceções:**

1. Caso o instrutor se encontre impedido de acompanhar a prova, por causa devidamente justificada e comunicada antecipadamente ao centro de exames, deve ser substituído pelo diretor da escola ou por outro instrutor por ele designado.
2. Se as características do veículo de exame não permitirem o acompanhamento da prova, o mesmo é feito através de um outro veículo que circula à sua retaguarda, conduzido pelo instrutor, que transporta o examinador no banco da frente reservando -se os restantes lugares para o segundo candidato e ou para o elemento de fiscalização do IMT, I. P.

**Nota:** As manobras especiais, realizadas em espaço designado para o efeito, para as categorias A1, A2 e A, são acompanhadas pelo examinador fora do veículo.

**Modalidade de prática de condução**

Em caso de **reprovação** na prova prática, o candidato a condutor deve frequentar mais 25% das horas e quilómetros percorridos de acordo com a seguinte tabela:

|          |          |          |           |           |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>D1</b> |
| 3 horas  | 8 horas  | 4 horas  | 4,5 horas | 3,5 horas |
| 50 Km    | 125 Km   | 50 Km    | 60 Km     | 45 Km     |

---

|           |           |           |           |            |            |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>B1</b> | <b>C1</b> | <b>C1E</b> | <b>D1E</b> | <b>CE</b> | <b>DE</b> |
| 3 horas   | 30 Km     | 2 horas   | 25 Km     | 2,5 horas  | 30 Km      |           |           |